TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp *Rol N°1497-2025*

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 30, reclama Sebastián Orlando Oyarzo Ojeda, candidato a Consejero Regional por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en las elecciones de Consejeros Regionales 2024, contra la resolución N°G4242 de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo dos observaciones del proceso de auditoría a la referida cuenta general de ingresos y gastos, a saber:

a) Observación N° 1: Se declaró un aporte propio en especies o servicios por $250.000 por el uso de un vehículo, sin acompañar documentación de respaldo que acredite la donación;

b) Observación N° 2: Se constató que la candidatura registra fiscalizaciones en terreno por la realización de propaganda mediante brigadistas que entregaron volantes a la comunidad, sin que se haya declarado en la cuenta electoral la compra o aporte de material de propaganda, ni el trabajo de voluntarios o brigadistas;

3°) Que el reclamante solicita que se tengan por subsanadas las observaciones y, en consecuencia, se apruebe la cuenta sin ellas.

Sobre la Observación N° 1, el reclamante afirma que el vehículo aportado pertenece a su cónyuge y acompaña certificado de inscripción del vehículo en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, junto con la declaración de la propietaria en que sostiene haber donado el uso del vehículo para la campaña.

Acerca de la Observación N° 2, el reclamante sostiene que fue el propio candidato quien realizó el trabajo en terreno e imprimió imágenes sin que ello significara un gasto adicional;

4°) Que, en relación con la Observación N° 1, los antecedentes aportados por el candidato en su reclamación

permiten respaldar el origen del aporte observado y, con ello, satisfacer el requerimiento de información para efectos de fiscalizar el gasto electoral en los términos requeridos por los artículos 10 y 47 de la Ley N° 19.884, por lo que se acoge la reclamación en esta parte;

5°) Que, en lo referido a la Observación N° 2, las alegaciones del reclamante no permiten desvirtuar lo resuelto por el Servicio Electoral, toda vez que el reparo proviene de fiscalizaciones efectuadas por dicho Servicio que dan cuenta de la participación de personas diversas al candidato. A su vez, el reclamante reconoce la existencia de material de propaganda que no fue incorporado en su cuenta electoral, por lo que se rechaza la reclamación respecto de esta observación; y

6°) Que, en atención a que la resolución impugnada aprobó la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura, dicha aprobación permanece inalterada, subsanándose únicamente la Observación N° 1.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se acoge parcialmente*** la reclamación interpuesta a fojas 30 por don Sebastián Orlando Oyarzo Ojeda, candidato a Consejero Regional por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en las elecciones de Consejeros Regionales 2024, contra la resolución N°G4242 de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, ***sólo en cuanto*** se tiene por subsanada la observación N°1. En lo demás, se rechaza.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1497-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 27/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 27/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 27/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 27/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1497-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 27 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

E01B9F16-CCBF-46D3-B839-FB6197BE22A6
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.